AGB und Widerrufsbelehrung

HMNX.Prints

Stephan Peter

Am Stadtgarten 9

78647 Trossingen

Deutschland

E-Mail: info@hmnxprints.de

Stand: 10/2026

Inhaltsverzeichnis

Teil A – Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. § 1 Geltungsbereich
2. § 2 Vertragsschluss
3. § 3 Preise und Zahlung
4. § 4 Lieferung und Versand
5. § 5 Eigentumsvorbehalt
6. § 6 Gewährleistung
7. § 7 Haftung
8. § 8 Kundeneigene Dateien, Modelle und Urheberrecht
9. § 9 Widerrufsrecht
10. § 10 Stornierung
11. § 11 Streitbeilegung
12. § 12 Digitale Inhalte
13. § 13 Schlussbestimmungen

Teil B – Widerrufsbelehrung

- B.1 Körperliche Waren
- B.2 Digitale Inhalte (Downloads, PDF-Dateien, Vorlagen)

Teil C – Muster-Widerrufsformular

Teil A – Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle Bestellungen von 3D-Druck-Produkten, 3D-Druck-Dienstleistungen sowie digitalen Inhalten, beispielsweise Anleitungen, Vorlagen oder Dateien als Download, bei Stephan Peter, HMNX.Prints, Am Stadtgarten 9, 78647 Trossingen (nachfolgend „Anbieter“) durch Verbraucher (§ 13 BGB) sowie durch Unternehmer (§ 14 BGB).

(2) Der Anbieter betreibt das Angebot als Kleinunternehmer im Sinne des § 19 UStG.

(3) Für digitale Inhalte gelten ergänzend und vorrangig die Bestimmungen in § 12.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Der Ablauf einer Bestellung ist wie folgt:

1. Der Kunde fragt einen Auftrag an, beispielsweise per E-Mail oder Chat, und übermittelt die gewünschten Vorgaben. Hierzu können insbesondere eigene 3D-Modelle oder CAD-Dateien, Links zu Modellen sowie Angaben zu Material, Farbe, Größe und Menge gehören.
2. Der Anbieter erstellt ein individuelles Angebot mit Beschreibung, Preis, Zahlungsmöglichkeit und dem Termin, bis zu dem geliefert wird.
3. Der Kunde nimmt das Angebot an, indem er die Zahlung auf einem der im Angebot genannten Zahlungswege auslöst, insbesondere über den bereitgestellten Zahlungslink beziehungsweise QR-Code, per Überweisung oder per PayPal. Ist im Angebot Barzahlung bei Abholung vorgesehen, nimmt der Kunde das Angebot durch eine Bestätigung in Textform an, beispielsweise per E-Mail oder Nachricht.
4. Mit Zahlungseingang beziehungsweise, bei Barzahlung bei Abholung, mit Eingang der Bestätigung beginnt der Anbieter mit der Fertigung oder, bei digitalen Inhalten, mit der Bereitstellung nach Maßgabe von § 12.

(2) Der Vertrag kommt erst durch das Auslösen der Zahlung zustande, bei Barzahlung bei Abholung durch die Bestätigung in Textform. Das Angebot selbst ist noch keine Auftragsbestätigung.

(3) Das Angebot ist, sofern nicht anders angegeben, 14 Tage ab Ausstellungsdatum gültig.

§ 3 Preise und Zahlung

(1) Alle angegebenen Preise sind Endpreise.

(2) Gemäß § 19 Abs. 1 UStG wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen und berechnet.

(3) Die Zahlung erfolgt auf dem im Angebot genannten Weg: online über den Zahlungsdienstleister Stripe (je nach Verfügbarkeit insbesondere Kreditkarte, PayPal, Klarna, Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay, Link oder SEPA-Lastschrift), per Überweisung auf das im Angebot angegebene Konto oder per PayPal. Bei Überweisung und PayPal ist der im Angebot genannte Verwendungszweck anzugeben.

(4) Ist Barzahlung bei Abholung vereinbart, ist der vollständige Betrag bei der Abholung der Ware fällig.

§ 4 Lieferung und Versand

(1) Der Versand körperlicher Waren erfolgt je nach Größe und Gewicht als Brief, Versandtasche oder Paket über einen Versanddienstleister, insbesondere DHL / Deutsche Post oder Hermes. Alternativ ist eine Selbstabholung nach Absprache möglich.

(2) Die Fertigungszeit wird im jeweiligen Angebot konkret angegeben und ab Zahlungseingang gerechnet, bei Barzahlung bei Abholung ab Eingang der Bestätigung.

(3) Die Versanddauer beträgt in der Regel etwa 3 bis 5 Werktage nach Übergabe an den Versanddienstleister. Maßgeblich ist der im Angebot genannte Liefertermin.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Anbieters.

§ 6 Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

§ 7 Haftung

(1) Der Anbieter haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

(2) Für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Anbieter nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.

(3) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei Übernahme einer Garantie bleibt unberührt.

§ 8 Kundeneigene Dateien, Modelle und Urheberrecht

(1) Übermittelt der Kunde eigene 3D-Modelle, beispielsweise STL- oder CAD-Dateien, oder Links zu Modellen von Drittplattformen, beispielsweise Thingiverse, MakerWorld oder Printables, zum Druck, versichert er, dass er zur Nutzung dieser Daten für den beauftragten Druck berechtigt ist und keine Rechte Dritter, insbesondere Urheber-, Marken- oder Patentrechte, verletzt.

(2) Bei Modellen von Drittplattformen versichert der Kunde insbesondere, dass die jeweilige Lizenz die Anfertigung des Drucks durch einen beauftragten Dritten und, soweit einschlägig, die entgeltliche Herstellung erlaubt.

(3) Der Anbieter ist berechtigt, Aufträge abzulehnen, bei denen Zweifel an der Zulässigkeit der Nutzung bestehen, etwa bei Modellen unter einer Lizenz mit dem Zusatz „nicht kommerziell“ (NC).

(4) Der Kunde stellt den Anbieter von allen Ansprüchen Dritter frei, die aus einer Verletzung dieser Pflichten entstehen, einschließlich angemessener Kosten der Rechtsverteidigung.

§ 9 Widerrufsrecht

(1) Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht nach Maßgabe der Widerrufsbelehrung in Teil B dieses Dokuments zu. Für körperliche Waren gilt Abschnitt B.1, für digitale Inhalte Abschnitt B.2. Das Muster-Widerrufsformular befindet sich in Teil C.

(2) Kein Widerrufsrecht bei Individualanfertigungen: Ein Widerrufsrecht besteht gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig

auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

(3) Dies betrifft insbesondere alle 3D-Druck-Produkte, die nach den individuellen Vorgaben des Kunden erst nach Bestellung gefertigt werden, namentlich:

- eigene STL- oder CAD-Dateien des Kunden,
- vom Kunden ausgewählte Modelle von Drittplattformen,
- vom Kunden gewählte Parameter wie Material, Farbe, Größe oder Menge.

(4) Für diese Aufträge ist das Widerrufsrecht vollständig ausgeschlossen. Eine Rückgabe ist nach Fertigungsbeginn nicht möglich.

(5) Die Widerrufsbelehrung in Abschnitt B.1 gilt daher nur, soweit im Einzelfall ausnahmsweise keine Individualanfertigung im obigen Sinne vorliegt, etwa beim Verkauf eines bereits vorgefertigten Artikels aus dem Bestand.

§ 10 Stornierung

(1) Der Kunde kann einen Auftrag über eine individuell angefertigte Ware bis zur Fertigstellung jederzeit stornieren. Die Stornierung ist dem Anbieter mitzuteilen; die Textform, beispielsweise per E-Mail, genügt.

(2) Es gelten folgende Stornoentgelte:

Zeitpunkt der Stornierung	Stornoentgelt
Vor Fertigungsbeginn	kein Entgelt, vollständige Erstattung
Nach Fertigungsbeginn, aber vor Fertigstellung	pauschal 50 % des Auftragswertes
Nach Fertigstellung	100 % der vereinbarten Vergütung

(3) Versandkosten fallen nicht an, solange die Ware nicht versendet wurde; bereits gezahlte Versandkosten werden in jedem Fall erstattet.

(4) Als Fertigungsbeginn gilt der Start des Druckvorgangs, das Anbrechen von Material für diesen Auftrag oder der Beginn der Nacharbeit. Die Angebotserstellung, die Dateiprüfung und die Fertigungsvorbereitung gelten noch nicht als Fertigungsbeginn.

(5) Als Fertigstellung gilt der Zeitpunkt, zu dem die Ware vollständig gefertigt und nachgearbeitet ist und zum Versand bereitsteht.

(6) Das Stornoentgelt berücksichtigt, dass eine individuell angefertigte Ware nicht anderweitig verwertet werden kann und die eingesetzten Material- und Fertigungsaufwendungen daher nicht erspart werden.

(7) Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Anbieter kein oder ein geringerer Aufwand entstanden ist. In diesem Fall wird das Stornoentgelt entsprechend herabgesetzt oder entfällt.

(8) Bei einer Stornierung nach Fertigstellung wird die Ware nur gegen Zahlung der vollständigen vereinbarten Vergütung herausgegeben oder versendet. Bei einer Stornierung vor Fertigstellung kann der Kunde das bereits gefertigte Teilstück nur erhalten, wenn er mindestens das hierfür geschuldete Stornoentgelt zahlt; Versandkosten trägt der Kunde.

(9) Bei Aufträgen über nicht individualisierte Waren und über digitale Inhalte besteht kein vertragliches Stornierungsrecht. Für diese gilt allein das gesetzliche Widerrufsrecht nach § 9 beziehungsweise § 12.

(10) Die Stornierung ist etwas anderes als der Widerruf. Diese Regelung betrifft ausschließlich die vertragliche Stornierung und lässt das gesetzliche Widerrufsrecht nach § 9, soweit es besteht, unberührt. Innerhalb einer laufenden Widerrufsfrist fällt kein Stornoentgelt nach diesem Paragraphen an.

§ 11 Streitbeilegung

Der Anbieter ist nicht bereit und nicht verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

§ 12 Digitale Inhalte

(1) Dieser Paragraph gilt für digitale Inhalte im Sinne des § 327 Abs. 2 BGB, also Daten, die in digitaler Form erstellt und bereitgestellt werden, beispielsweise PDF-Anleitungen, Druckvorlagen oder Modelldateien, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden. Die übrigen Bestimmungen dieser AGB gelten ergänzend, soweit sie nicht die Lieferung körperlicher Waren betreffen.

(2) Vertragsschluss und Bereitstellung erfolgen wie in § 2 beschrieben durch das Auslösen der Zahlung. Die Bereitstellung erfolgt nach Zahlungseingang per E-Mail oder über einen Download-Link. Ein Versand körperlicher Datenträger findet nicht statt; Versandkosten entfallen entsprechend. Systemanforderungen zum Öffnen der Datei, etwa ein PDF-Reader, werden im Angebot angegeben, soweit sie über marktübliche Standardsoftware hinausgehen.

(3) Der Kunde erhält ein einfaches, zeitlich unbefristetes Recht zur Nutzung des digitalen Inhalts für eigene, private Zwecke. Er darf den Inhalt zu diesem Zweck speichern und ausdrucken.

(4) Nicht gestattet sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Anbieters:

- die Weitergabe, Vervielfältigung oder öffentliche Zugänglichmachung an Dritte, insbesondere das Hochladen auf Plattformen oder Tauschbörsen,
- der Weiterverkauf oder die entgeltliche Überlassung,
- die gewerbliche Nutzung, einschließlich der Serienfertigung zum Verkauf auf Grundlage einer erworbenen Vorlage,
- die Bearbeitung und Verbreitung bearbeiteter Fassungen.

(5) Alle Urheber- und Nutzungsrechte am digitalen Inhalt verbleiben beim Anbieter.

(6) Verbrauchern steht bei Verträgen über digitale Inhalte grundsätzlich ein Widerrufsrecht von vierzehn Tagen ab Vertragsschluss zu. Es gilt die Widerrufsbelehrung in Abschnitt B.2.

(7) Das Widerrufsrecht erlischt gemäß § 356 Abs. 5 BGB vorzeitig, wenn

1. der Kunde ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Anbieter vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung des Vertrags beginnt,
2. der Kunde bestätigt hat, dass er dadurch sein Widerrufsrecht verliert,
3. der Anbieter danach mit der Bereitstellung begonnen hat und
4. der Anbieter dem Kunden eine Bestätigung des Vertrags einschließlich dieser Zustimmung in Textform zur Verfügung gestellt hat.

(8) Der Anbieter holt Zustimmung und Bestätigung vor der Bereitstellung ein. Erteilt der Kunde sie nicht, erfolgt die Bereitstellung erst nach Ablauf der Widerrufsfrist.

§ 13 Schlussbestimmungen

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gegenüber Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit dadurch nicht der Schutz zwingender Bestimmungen des Rechts des Staates eingeschränkt wird, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2) Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Teil B – Widerrufsbelehrung

Diese Widerrufsbelehrung gilt für Verträge mit Verbrauchern. Je nach erworbenem Produkt gilt:

- Abschnitt B.1 gilt für körperliche Waren, insbesondere gedruckte und versendete 3D-Druck-Produkte.
- Abschnitt B.2 gilt für digitale Inhalte, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden, insbesondere PDF-Anleitungen, Vorlagen und Download-Dateien.
- Bei Bestellungen mit beiden Produktarten gilt jeder Abschnitt nur für den jeweiligen Bestandteil der Bestellung.
- Teil C enthält das Muster-Widerrufsformular für beide Produktarten.

B.1 Körperliche Waren

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben beziehungsweise hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Stephan Peter

HMNX.Prints

Am Stadtgarten 9

78647 Trossingen

Deutschland

E-Mail: info@hmnxprints.de

mittels einer eindeutigen Erklärung, beispielsweise mit einem per Post versandten Brief oder einer E-Mail, über Ihren Entschluss informieren, diesen Vertrag zu widerrufen. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstigste Standardlieferung gewählt haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausnahme: Einzel- und Sonderanfertigungen

Das Widerrufsrecht besteht gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. Dies betrifft 3D-Druck-Produkte, die nach Ihren individuellen Vorgaben, beispielsweise eigene Maße, Namen, Gravuren, Logos, von Ihnen bestimmte Geometrien, Material, Farbe, Größe oder Menge, erst nach Bestellung gefertigt werden.

B.2 Digitale Inhalte (Downloads, PDF-Dateien, Vorlagen)

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Stephan Peter

HMNX.Prints

Am Stadtgarten 9

78647 Trossingen

Deutschland

E-Mail: info@hmnxprints.de

mittels einer eindeutigen Erklärung, beispielsweise mit einem per Post versandten Brief oder einer E-Mail, über Ihren Entschluss informieren, diesen Vertrag zu widerrufen. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Bereitstellung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten gemäß § 356 Abs. 5 BGB vorzeitig, wenn wir mit der Ausführung des Vertrags begonnen haben, nachdem Sie

1. ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen,
2. Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie durch Ihre Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags Ihr Widerrufsrecht verlieren, und
3. wir Ihnen eine Bestätigung des Vertrags gemäß § 312f BGB einschließlich dieser Zustimmung zur Verfügung gestellt haben.

Diese Zustimmung und Bestätigung erteilen Sie im Rahmen des Bezahlvorgangs oder vor der Zahlung in Textform, beispielsweise per E-Mail. Der Zeitpunkt ist in der Bereitstellungs-E-Mail dokumentiert.

Teil C – Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.

An:

Stephan Peter

HMNX.Prints

Am Stadtgarten 9

78647 Trossingen

Deutschland

E-Mail: info@hmnxprints.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Lieferung der folgenden digitalen Inhalte (*):

.....

Bestellt am (*) / erhalten am (*):

.....

Name des/der Verbraucher(s):

.....

Anschrift des/der Verbraucher(s):

.....

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):

.....

Datum:

.....

(*) Unzutreffendes streichen.